

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4532/2533

นางสาว สุวรรณหรือสุวรรณศรี มุสิก
สวัสดิ์

นาง กอง สม สะอาด

นาง สุทธา ทิพย์มาตร

โจทก์

ผู้ร้อง

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 100, มาตรา 101

ป.วิ.พ. มาตรา 224, มาตรา 249

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สินซึ่งโจทก์นำยึดคือบ้านตู่เย็น โทรทัศน์ และชุดรับแขก ซึ่งมีราคารวมกันไม่เกินสองหมื่นบาทศาลชั้นต้นพิพากษายกคำร้อง สำหรับตู่เย็น โทรทัศน์ และชุดรับแขกมิใช่เป็นคดีเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ จึงต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 224การที่ศาลอุทธรณ์สั่งรับอุทธรณ์และวินิจฉัยข้อเท็จจริงในอุทธรณ์ส่วนนี้จึงให้ จึงไม่ชอบ ต้องถือว่าปัญหาเกี่ยวกับตู่เย็น โทรทัศน์และชุดรับแขกยุติตามคำวินิจฉัยของศาลชั้นต้นและไม่ถือว่าเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลอุทธรณ์ ฎีกาของผู้ร้องในข้อนี้จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้ให้โจทก์จำเลยไม่ชำระ
โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดบ้าน 1 หลัง ตู้เย็น 1 เครื่อง โทรทัศน์ 1 เครื่อง ตู้
ไม้ 1 หลัง และชุดรับแขก 1 ชุด ประกาศขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ตามคำ
พิพากษา

ผู้ร้องยื่นคำร้องขัดทรัพย์ ขอให้ปล่อยทรัพย์ที่ยึดอ้างว่าทรัพย์ดังกล่าวเป็นของ
ผู้ร้อง

โจทก์ให้การว่า ทรัพย์ดังกล่าวเป็นของจำเลย ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกคำร้องขัดทรัพย์

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ปล่อยทรัพย์คือบ้าน ตู้เย็น
โทรทัศน์และชุดรับแขก ซึ่งมีราคารวมกันไม่เกินสองหมื่นบาท ศาลชั้นต้นพิพากษา
ยกคำร้องสำหรับตู้เย็น โทรทัศน์และชุดรับแขก มิใช่เป็นคดีเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ จึงต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 224การที่ศาลอุทธรณ์สั่งรับอุทธรณ์และวินิจฉัยข้อเท็จจริงใน
อุทธรณ์ส่วนนี้ให้ จึงไม่ชอบ ต้องถือว่าปัญหาเกี่ยวกับตู้เย็นโทรทัศน์และชุดรับแขก
ยุติตามคำวินิจฉัยของศาลชั้นต้น และไม่ถือว่าเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาล
อุทธรณ์ ฎีกาของผู้ร้องในข้อนี้จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 249ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย แล้ววินิจฉัยข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าบ้านที่

โจทก์นำคดีเป็นของผู้ร้อง ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกคำร้องมานั้นชอบแล้ว ฎีกา
ของผู้ร้องฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(เสียง ตรีวิมล-บุญศรี กอบบุญ-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>